



PUTUSAN
Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALE ATTAR SANTOSO ALIAS OTONG BIN AGUS SANTOSO**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 13 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Simo Mulyo Baru Blok II-D No. 13 Kec. Sukomanunggal Surabaya dan kost di Jl. Simo Hilir Gg. Pasar Kec. Sukomanunggal Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 16 November 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 8 Maret 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan tanggal 7 April 2026

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Drs. Victor A. Sinaga, S.H., DKK, Advokat dan Penasihat Hukum dari PBH Peradi Surabaya, berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Kumpang Barat XXX No.68, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Desember 2025, Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 9 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 9 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALE ATTAR SANTOSO ALIAS OTONG BIN AGUS SANTOSO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALE ATTAR SANTOSO ALIAS OTONG BIN AGUS SANTOSO**, berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** yang wajib dibayar dalam waktu 1 bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari. dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 37 (tiga Puluh Tujuh) Kantong Plastik Berisikan Daun, Batang, Dan Biji Yang Diduga Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Total Netto $\pm$ 1.109.81 (seribu Seratus Sembilan Koma Delapan Satu) Gram,

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 16 (enam belas) bungkus plastik klip,
- 3) 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk warna
- 4) 1 (satu) unit Alat Pres plastik Merk VACUM SEALER
- 5) 1 (satu) buah tas hitam MCD
- 6) 2 (dua) Linting rokok berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat total netto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram
- 7) 1 (satu) unit handphone READMI 130 Nomor 085943436498 dengan IMEI dan Nomor 866280078530988 866280078530996
- 8) 1 (satu) unit handphone VIVO Y29 tidak ada nomor dengan Nomor IMEI 1 863245076464319 dan IMEI 2863245076464301
- 9) 1 (satu) lembar ATM BCA An. ALE ATTAR SANTOSO dengan nomor kartu 5379 4131 2795 3153 Nomor rekening 5110210151
- 10) 1 (satu) bungkus gudang garam SURYA 12

DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keadilan dan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Ale Attar Santoso Alias Otong Bin Agus Santoso pada hari Senin tanggal 15 September 2025 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025 bertempat di Jln. Simo Mulyo Baru Blok II-D No. 13 Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)*

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira bulan September 2025, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit HP Redmi 13C dengan nomor 085943436498 dengan nomor IMEI 1 866280078530988 dan IMEI 2 866280078530996 untuk melakukan komunikasi dengan SUN FLOWER (DPO). Bahwa dalam komunikasi tersebut, terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan SUN FLOWER (DPO) agar Terdakwa menerima dan mengambil narkoba jenis ganja yang akan dirantau oleh SUN FLOWER (DPO) pada suatu tempat yang telah diketahui oleh Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa akan menjadi perantara dalam penjualan narkoba jenis ganja tersebut kepada pembeli.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 September 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat warung makan Jln. Raya Sememi Surabaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat sekira 2 (dua) kilogram yang sebelumnya telah dirantau oleh SUN FLOWER (DPO). Bahwa setelah berhasil menguasai narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa membagi/ memecah menjadi 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat $\pm$ 50 (lima puluh) gram;
- ❖ 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat $\pm$ 20 (dua puluh) gram;
- ❖ 40 (empat puluh) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat $\pm$ 8 (delapan) gram;
- ❖ 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat $\pm$ 3 (tiga) gram.

Bahwa pada sekira bulan September 2025, atas narkoba jenis ganja tersebut telah terjual beberapa bungkus kepada pembeli dengan cara dirantau oleh Terdakwa sesuai dengan perintah SUN FLOWER (DPO) sehingga masih tersisa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik berisikan daun, batang, dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat 316,15 (tiga ratus enam belas koma satu lima) gram dan 2 (dua) linting rokok berisikan daun, batang, dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram yang belum terjual.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal tanggal 09 September 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pergudangan Deltasari Jln. Raya Waru Kab. Sidoarjo, Terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



berisikan daun, batang, dan biji yang diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 793,660 (tujuh ratus sembilan puluh tiga koma enam enam nol) gram yang sebelumnya diranjau oleh SUN FLOWER (DPO).

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2025, saksi RANGGA PINILEH, saksi PURNOMO SUJITO, serta saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat atas peredaran narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa atas informasi tersebut kemudian, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 WIB, ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan pada kediaman Terdakwa di Jln. Simo Mulyo Baru Blok II-D No. 13 Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya dengan diketemukannya barang bukti antara lain:

- a. 2 (dua) Linting rokok berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat total netto $\pm$ 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, masing-masing :
 1. 1(satu) Linting rokok berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat total netto $\pm$ 0,600 (nol koma enam nol nol) gram.
 2. 1(satu) Linting rokok berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat total netto $\pm$ 0,770 (nol koma tujuh tujuh nol) gram.
- b. 1(satu) bungkus gudang garam SURYA 12.
- c. 1(satu) unit handphone READMI 13C Nomor 085943436498 dengan Nomor IMEI 1 866280078530988 dan IMEI 2 866280078530996.
- d. 1(satu) unit handphone VIVO Y29 tidak ada nomor dengan Nomor IMEI 1 863245076464319 dan IMEI 2 863245076464301.
- e. 1(satu) lembar ATM BCA An. ALE ATTAR SANTOSO dengan nomor kartu 5379 4131 2795 3153 dan Nomor rekening 5110210151.

Bahwa atas barang bukti tersebut diketemukan terletak didalam saku celana Terdakwa.

Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada hari Senin tanggal 15 September 2025 sekira jam.: 12.00 wib di kamar kos Jl. Simo hilir Gg. Pasar No.

-- Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, ditemukan barang bukti berupa :

- a. 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat total netto $\pm$ 1.109,81 (seribu seratus sembilan koma delapan satu) gram, masing-masing :



1. 1(satu) kantong plastik warna hitam berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 793,660 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga koma enam enam nol) gram.
2. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 42,793 (empat puluh dua koma tujuh sembilan tiga) gram.
3. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 46,495 (empat puluh enam koma empat sembilan lima) gram.
4. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 44,616 (empat puluh empat koma enam satu enam) gram.
5. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 19,926 (Sembilan belas koma sembilan dua enam) gram.
6. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 18,567 (delapan belas koma lima enam tujuh) gram.
7. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 9,026 (sembilan koma nol dua enam) gram.
8. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 8,669 (delapan koma enam enam sembilan) gram.
9. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 6,441 (enam koma empat empat satu) gram.
10. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 9,801 (sembilan koma delapan nol satu) gram.
11. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 9,607 (sembilan koma enam nol tujuh) gram.
12. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 9,384 (sembilan koma tiga delapan empat) gram.



13. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 5,206 (lima koma dua nol enam) gram.
14. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,669 (empat koma dua nol nol) gram.
15. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,985 (empat koma sembilan delapan lima) gram.
16. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,755 (empat koma tujuh lima lima) gram.
17. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 6,084 (enam koma nol delapan empat) gram.
18. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,845 (empat koma delapan empat lima) gram.
19. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 5,436 (lima koma empat tiga enam) gram.
20. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 3,788 (tiga koma tujuh delapan delapan) gram.
21. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,709 (empat koma tujuh nol sembilan) gram.
22. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,987 (empat koma sembilan delapan tujuh) gram.
23. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,955 (empat koma sembilan lima lima) gram.
24. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,320 (empat koma tiga dua nol) gram.



25. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,479 (empat koma empat tujuh sembilan) gram.
26. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 5,050 (lima koma nol lima nol) gram.
27. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 2,225 (dua koma dua dua lima) gram.
28. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 1,976 (satu koma sembilan tujuh enam) gram.
29. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 1,879 (satu koma delapan tujuh sembilan) gram.
30. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 2,032 (dua koma nol tiga dua) gram.
31. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 2,228 (dua koma dua dua delapan) gram.
32. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 1,995 (satu koma sembilan sembilan lima) gram.
33. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 2,241 (dua koma dua empat satu) gram.
34. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 2,248 (dua koma dua empat delapan) gram.
35. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 1,721 (satu koma tujuh dua satu) gram.
36. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 2,070 (dua koma nol tujuh nol) gram.



37. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 1,931 (satu koma sembilan tiga satu) gram.

- b. 1(satu) unit timbangan elektrik Merk AMAZON warna hitam.
- c. 1(satu) unit Alat Pres plastik Merk VACUM SEALER warna hijau muda.
- d. 16(enam belas) bungkus plastik klip.
- e. 1(satu) lembar ATM BCA An. ALE ATTAR SANTOSO dengan nomor kartu 5379 4131 2795 3153 dan Nomor rekening 5110210151.
- f. 1(satu) buah tas hitam MCD.

Bahwa atas barang bukti tersebut diketemukan terletak disamping lemari dalam kamar kos Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08945/NNF/2025 tertanggal 1 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh 1. HANDI PURWANTO, S.T., 2. BERNANDETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, M.Si. 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

- = 27840/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 42,793 gram
- = 27841/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 46,495 gram
- = 27842/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 44,616 gram
- = 27843/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 19,926 gram
- = 27844/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 18, 567 gram
- = 27845/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 9,026 gram
- = 27846/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 8,669 gram
- = 27847/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 6,441 gram
- = 27848/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 9,801 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 27849/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 9,607 gram
- = 27850/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 9,384 gram
- = 27851/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 5,206 gram
- = 27852/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,669 gram
- = 27853/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,985 gram
- = 27854/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,755 gram
- = 27855/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 6,084 gram
- = 27856/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,845 gram
- = 27857/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 5,436 gram
- = 27858/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 3,788 gram
- = 27859/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,709 gram
- = 27860/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,987 gram
- = 27861/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,955 gram
- = 27862/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,320 gram
- = 27863/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,497 gram
- = 27864/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 5,050 gram
- = 27865/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,225 gram
- = 27866/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 1,976 gram

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- = 27867/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 1,879 gram
- = 27868/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,032 gram
- = 27869/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,228 gram
- = 27870/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 1,995 gram
- = 27871/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,241 gram
- = 27872/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,248 gram
- = 27873/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 1,721 gram
- = 27874/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,070 gram
- = 27875/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 1,931 gram
- = 27876/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 0,600 gram
- = 27877/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 0,770 gram
- = 27878/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 793,660 gram

II. PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIMASI
27840/2025/NNF.- sd 27878/2025/NNF.	(+) positif narkotika	(+) positif ganja

III. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



= 27840/2025/NNF.- sd 27878/2025/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

IV. SISA BARANG BUKTI

= 27876/2025/NNF.- dan 27877/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan :

ISI :

No. Lab : 08945/NNF/2025

Barang bukti :

= 27840/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 42,267 gram.

= 27841/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 45,987 gram

= 27842/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 44,130 gram

= 27843/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 19,454 gram

= 27844/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 18,072 gram

= 27845/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 8,654 gram

= 27846/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 8,111 gram

= 27847/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 5,892

= 27848/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 9,340 gram

= 27849/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 9,158 gram

= 27850/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 8,824 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 27851/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,732 gram
- = 27852/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,215 gram
- = 27853/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,426 gram
- = 27854/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,273 gram
- = 27855/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 5,543 gram
- = 27856/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,340 gram
- = 27857/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,980 gram
- = 27858/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 3,221 gram
- = 27859/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,226 gram
- = 27860/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,554 gram
- = 27861/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,375 gram
- = 27862/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 3,860 gram
- = 27863/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 3,834 gram
- = 27864/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,555 gram
- = 27865/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,748 gram
- = 27866/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,436 gram
- = 27867/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,360 gram
- = 27868/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,551 gram

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- = 27869/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,766 gram
- = 27870/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,388 gram
- = 27871/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,780 gram
- = 27872/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,748 gram
- = 27873/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,269 gram
- = 27874/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,504 gram
- = 27875/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,436 gram.
- = 27878/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 792,940 gram

Bahwa adanya narkoba jenis ganja dengan total 1.111,187 (seribu seratus sebelas koma satu delapan tujuh) gram disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa menerima untuk menjadi perantara. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya keahlian maupun ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman sebagaimana Pasal 114 Ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ale Attar Santoso Alias Otong Bin Agus Santoso pada hari Senin tanggal 15 September 2025 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025 bertempat di Jln. Simo Mulyo Baru Blok II-D No. 13 Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 September 2025, saksi RANGGA PINILEH, saksi PURNOMO SUJITO, serta saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat atas peredaran narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa atas informasi tersebut kemudian, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.00 WIB, ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan pada kediaman Terdakwa di Jln. Simo Mulyo Baru Blok II-D No. 13 Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya dengan diketemukannya barang bukti antara lain :

- a. 2(dua) Linting rokok berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat total netto $\pm 1,37$ (satu koma tiga tujuh) gram, masing-masing :
 1. 1(satu) Linting rokok berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat total netto $\pm 0,600$ (nol koma enam nol nol) gram.
 2. 1(satu) Linting rokok berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat total netto $\pm 0,770$ (nol koma tujuh tujuh nol) gram.
- b. 1(satu) bungkus gudang garam SURYA 12.
- c. 1(satu) unit handphone READMI 13C Nomor 085943436498 dengan Nomor IMEI 1 866280078530988 dan IMEI 2 866280078530996.
- d. 1(satu) unit handphone VIVO Y29 tidak ada nomor dengan Nomor IMEI 1 863245076464319 dan IMEI 2 863245076464301.
- e. 1(satu) lembar ATM BCA An. ALE ATTAR SANTOSO dengan nomor kartu 5379 4131 2795 3153 dan Nomor rekening 5110210151.

Bahwa atas barang bukti tersebut diketemukan tersimpan didalam saku celana Terdakwa oleh Terdakwa.

Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada hari Senin tanggal 15 September 2025 sekira jam.: 12.00 wib di kamar kos Jl. Simo hilir Gg. Pasar No. -- Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, ditemukan barang bukti berupa :

- a. 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat total netto $\pm 1.109,81$ (seribu seratus sembilan koma delapan satu) gram, masing-masing :

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



1. 1(satu) kantong plastik warna hitam berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 793,660 (tujuh ratus Sembilan puluh tiga koma enam enam nol) gram.
2. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 42,793 (empat puluh dua koma tujuh sembilan tiga) gram.
3. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 46,495 (empat puluh enam koma empat sembilan lima) gram.
4. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 44,616 (empat puluh empat koma enam satu enam) gram.
5. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 19,926 (Sembilan belas koma sembilan dua enam) gram.
6. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 18,567 (delapan belas koma lima enam tujuh) gram.
7. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 9,026 (sembilan koma nol dua enam) gram.
8. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 8,669 (delapan koma enam enam sembilan) gram.
9. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 6,441 (enam koma empat empat satu) gram.
10. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 9,801 (sembilan koma delapan nol satu) gram.
11. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 9,607 (sembilan koma enam nol tujuh) gram.
12. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 9,384 (sembilan koma tiga delapan empat) gram.



13. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 5,206 (lima koma dua nol enam) gram.
14. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,669 (empat koma dua nol nol) gram.
15. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,985 (empat koma sembilan delapan lima) gram.
16. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,755 (empat koma tujuh lima lima) gram.
17. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 6,084 (enam koma nol delapan empat) gram.
18. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,845 (empat koma delapan empat lima) gram.
19. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 5,436 (lima koma empat tiga enam) gram.
20. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 3,788 (tiga koma tujuh delapan delapan) gram.
21. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,709 (empat koma tujuh nol sembilan) gram.
22. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,987 (empat koma sembilan delapan tujuh) gram.
23. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,955 (empat koma sembilan lima lima) gram.
24. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,320 (empat koma tiga dua nol) gram.



25. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 4,479 (empat koma empat tujuh sembilan) gram.
26. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 5,050 (lima koma nol lima nol) gram.
27. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 2,225 (dua koma dua dua lima) gram.
28. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 1,976 (satu koma sembilan tujuh enam) gram.
29. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 1,879 (satu koma delapan tujuh sembilan) gram.
30. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 2,032 (dua koma nol tiga dua) gram.
31. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 2,228 (dua koma dua dua delapan) gram.
32. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 1,995 (satu koma sembilan sembilan lima) gram.
33. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 2,241 (dua koma dua empat satu) gram.
34. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 2,248 (dua koma dua empat delapan) gram.
35. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 1,721 (satu koma tujuh dua satu) gram.
36. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 2,070 (dua koma nol tujuh nol) gram.



37. 1(satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 1,931 (satu koma sembilan tiga satu) gram.

- b. 1(satu) unit timbangan elektrik Merk AMAZON warna hitam.
- c. 1(satu) unit Alat Pres plastik Merk VACUM SEALER warna hijau muda.
- d. 16(enam belas) bungkus plastik klip.
- e. 1(satu) lembar ATM BCA An. ALE ATTAR SANTOSO dengan nomor kartu 5379 4131 2795 3153 dan Nomor rekening 5110210151.
- f. 1(satu) buah tas hitam MCD.

Bahwa atas barang bukti tersebut disimpan oleh Terdakwa disamping lemari dalam kamar kos Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08945/NNF/2025 tertanggal 1 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh 1. HANDI PURWANTO, S.T., 2. BERNANDETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, M.Si. 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

- = 27840/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 42,793 gram
- = 27841/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 46,495 gram
- = 27842/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 44,616 gram
- = 27843/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 19,926 gram
- = 27844/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 18, 567 gram
- = 27845/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 9,026 gram
- = 27846/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 8,669 gram
- = 27847/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 6,441 gram
- = 27848/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 9,801 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 27849/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 9,607 gram
- = 27850/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 9,384 gram
- = 27851/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 5,206 gram
- = 27852/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,669 gram
- = 27853/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,985 gram
- = 27854/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,755 gram
- = 27855/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 6,084 gram
- = 27856/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,845 gram
- = 27857/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 5,436 gram
- = 27858/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 3,788 gram
- = 27859/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,709 gram
- = 27860/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,987 gram
- = 27861/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,955 gram
- = 27862/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,320 gram
- = 27863/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,497 gram
- = 27864/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 5,050 gram
- = 27865/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,225 gram
- = 27866/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 1,976 gram

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- = 27867/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 1,879 gram
- = 27868/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,032 gram
- = 27869/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,228 gram
- = 27870/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 1,995 gram
- = 27871/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,241 gram
- = 27872/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,248 gram
- = 27873/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 1,721 gram
- = 27874/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,070 gram
- = 27875/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 1,931 gram
- = 27876/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 0,600 gram
- = 27877/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 0,770 gram
- = 27878/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 793,660 gram

II. PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIMASI
27840/2025/NNF.- sd 27878/2025/NNF.	(+) positif narkotika	(+) positif ganja

III. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



= 27840/2025/NNF.- sd 27878/2025/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

IV. SISA BARANG BUKTI

= 27876/2025/NNF.- dan 27877/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan :

ISI :

No. Lab : 08945/NNF/2025

Barang bukti :

= 27840/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 42,267 gram.

= 27841/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 45,987 gram

= 27842/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 44,130 gram

= 27843/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 19,454 gram

= 27844/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 18,072 gram

= 27845/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 8,654 gram

= 27846/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 8,111 gram

= 27847/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 5,892

= 27848/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 9,340 gram

= 27849/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 9,158 gram

= 27850/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 8,824 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 27851/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,732 gram
- = 27852/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,215 gram
- = 27853/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,426 gram
- = 27854/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,273 gram
- = 27855/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 5,543 gram
- = 27856/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,340 gram
- = 27857/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,980 gram
- = 27858/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 3,221 gram
- = 27859/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,226 gram
- = 27860/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,554 gram
- = 27861/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,375 gram
- = 27862/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 3,860 gram
- = 27863/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 3,834 gram
- = 27864/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,555 gram
- = 27865/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,748 gram
- = 27866/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,436 gram
- = 27867/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,360 gram
- = 27868/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,551 gram

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 27869/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,766 gram
- = 27870/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,388 gram
- = 27871/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,780 gram
- = 27872/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,748 gram
- = 27873/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,269 gram
- = 27874/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,504 gram
- = 27875/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,436 gram.
- = 27878/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 792,940 gram.

Bahwa adanya narkoba jenis ganja dengan total 1.111,187 (seribu seratus sebelas koma satu delapan tujuh) gram disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa menyimpannya. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tanpa adanya keahlian maupun ijin dari pihak yang berwajib. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman sebagaimana Pasal 111 Ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rangga Pinileh Sukartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah Surabaya dan sekitarnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2025, saksi bersama saksi Purnomo Sujito dan saksi Ridho Arbiyanto memperoleh informasi

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Ale Attar Santoso alias Otong;

- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pendalaman, termasuk pemantauan terhadap aktivitas Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2025 sekira pukul 11.00 WIB, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jln. Simo Mulyo Baru Blok II-D No. 13 Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan 2 (dua) linting rokok berisikan daun, batang, dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat total netto $\pm 1,37$ gram, 1 (satu) unit handphone Redmi 13C, 1 (satu) unit handphone Vivo Y29, serta 1 (satu) lembar ATM BCA atas nama Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa di Jl. Simo Hilir Gg. Pasar, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, dan menemukan 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat total netto $\pm 1.109,81$ gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Amazon, 1 (satu) unit alat pres plastik (vacuum sealer), plastik klip kosong, dan 1 (satu) tas warna hitam;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal, Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang bernama SUN FLOWER (DPO) dengan cara sistem ranjau dan bertugas sebagai perantara untuk menjual kembali kepada pembeli;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, ganja tersebut sebelumnya diperoleh dalam jumlah besar kemudian dibagi menjadi paket-paket kecil untuk diperjualbelikan;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08945/NNF/2025 tanggal 1 Oktober 2025 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, barang bukti yang disita dari Terdakwa dinyatakan positif ganja dan termasuk Narkoba Golongan I sesuai Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa total berat netto barang bukti narkoba jenis ganja yang disita dari Terdakwa adalah $\pm 1.111,187$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau memperjualbelikan narkoba jenis ganja tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Ridho Arbiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang turut serta dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada tanggal 15 September 2025;

- Bahwa saksi membenarkan adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jln. Simo Mulyo Baru Blok II-D No. 13 Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 15 September 2025 sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) linting rokok berisikan ganja serta 2 (dua) unit handphone yang digunakan untuk komunikasi, yang diduga berkaitan dengan transaksi narkoba;

- Bahwa saksi juga turut melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa dan menemukan puluhan paket ganja dalam plastik klip dengan berat total lebih dari 1 (satu) kilogram, serta alat bantu berupa timbangan elektrik dan alat pres plastik yang lazim digunakan untuk mengemas narkoba;

- Bahwa menurut pengamatan saksi, jumlah dan cara pengemasan ganja tersebut menunjukkan bahwa narkoba tersebut bukan untuk konsumsi pribadi melainkan untuk diedarkan;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa dirinya bertugas sebagai perantara dalam penjualan ganja yang diperoleh dari SUN FLOWER (DPO) dengan sistem ranjau;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, seluruh barang bukti yang diuji dinyatakan positif ganja yang termasuk Narkoba Golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau hak yang sah untuk memiliki maupun mengedarkan narkoba tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



- Bahwa sekitar bulan September 2025 Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Redmi 13C dengan nomor 085943436498 (IMEI 1: 866280078530988 dan IMEI 2: 866280078530996) untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama SUN FLOWER (DPO);
 - Bahwa dalam komunikasi tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan SUN FLOWER (DPO), dimana Terdakwa bersedia menerima dan mengambil narkoba jenis ganja yang diletakkan (diranjau) di lokasi tertentu yang telah diberitahukan kepada Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa menjual kembali atau menjadi perantara dalam penjualan ganja tersebut kepada pembeli;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat warung makan Jl. Raya Sememi Surabaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram yang sebelumnya telah diranjau oleh SUN FLOWER (DPO);
 - Bahwa setelah menguasai ganja tersebut, Terdakwa membagi dan mengemas ulang menjadi 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik dengan rincian:
 - 10 (sepuluh) bungkus berat $\pm$ 50 gram;
 - 25 (dua puluh lima) bungkus berat $\pm$ 20 gram;
 - 40 (empat puluh) bungkus berat $\pm$ 8 gram;
 - 50 (lima puluh) bungkus berat $\pm$ 3 gram.
 - Bahwa tujuan pembagian tersebut adalah untuk mempermudah penjualan kepada pembeli sesuai pesanan, dengan sistem ranjau sebagaimana diarahkan oleh SUN FLOWER (DPO).;
- Bahwa pada bulan September 2025 sebagian dari bungkus-bungkus tersebut telah terjual kepada beberapa pembeli dengan cara diranjau di lokasi tertentu sesuai instruksi SUN FLOWER (DPO), sehingga tersisa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik berisikan daun, batang, dan biji yang diduga ganja dengan berat $\pm$ 316,15 gram serta 2 (dua) linting rokok berisi ganja dengan berat netto $\pm$ 1,37 gram yang belum terjual;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 September 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pergudangan Deltasari Jl. Raya Waru, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan daun, batang, dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 793,660 gram yang juga diranjau oleh SUN FLOWER (DPO);

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa untuk dijual kembali atau menjadi perantara dalam penjualannya kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menyadari ganja tersebut merupakan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, maupun memperjualbelikan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dilakukan secara sadar dan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 37 (tiga Puluh Tujuh) Kantong Plastik Berisikan Daun, Batang, Dan Biji Yang Diduga Narkoba Jenis Ganja Dengan Berat Total Netto $\pm$ 1.109.81 (seribu Seratus Sembilan Koma Delapan Satu) Gram;
- 16 (enam belas) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk warna;
- 1 (satu) unit Alat Pres plastik Merk VACUM SEALER;
- 1 (satu) buah tas hitam MCD;
- 2 (dua) Linting rokok berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkoba jenis ganja dengan berat total netto 1,37 (sa tu koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone READMI 130 Nomor 085943436498 dengan IMEI dan Nomor 866280078530988 866280078530996;
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y29 tidak ada nomor dengan Nomor IMEI 1 863245076464319 dan IMEI 2863245076464301;
- 1 (satu) lembar ATM BCA An. ALE ATTAR SANTOSO dengan nomor kartu 5379 4131 2795 3153 Nomor rekening 5110210151;
- 1 (satu) bungkus gudang garam SURYA 12.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2025 Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Redmi 13C dengan nomor 085943436498 (IMEI 1: 866280078530988 dan IMEI 2: 866280078530996) untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama SUN FLOWER (DPO);
- Bahwa dalam komunikasi tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan SUN FLOWER (DPO), dimana Terdakwa bersedia menerima dan

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



mengambil narkotika jenis ganja yang diletakkan (diranjau) di lokasi tertentu yang telah diberitahukan kepada Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa menjual kembali atau menjadi perantara dalam penjualan ganja tersebut kepada pembeli;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat warung makan Jl. Raya Sememi Surabaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram yang sebelumnya telah diranjau oleh SUN FLOWER (DPO);

- Bahwa setelah menguasai ganja tersebut, Terdakwa membagi dan mengemas ulang menjadi 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik dengan rincian:

- 10 (sepuluh) bungkus berat $\pm$ 50 gram;
- 25 (dua puluh lima) bungkus berat $\pm$ 20 gram;
- 40 (empat puluh) bungkus berat $\pm$ 8 gram;
- 50 (lima puluh) bungkus berat $\pm$ 3 gram.

- Bahwa tujuan pembagian tersebut adalah untuk mempermudah penjualan kepada pembeli sesuai pesanan, dengan sistem ranjau sebagaimana diarahkan oleh SUN FLOWER (DPO);

- Bahwa pada bulan September 2025 sebagian dari bungkus-bungkus tersebut telah terjual kepada beberapa pembeli dengan cara diranjau di lokasi tertentu sesuai instruksi SUN FLOWER (DPO), sehingga tersisa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik berisikan daun, batang, dan biji yang diduga ganja dengan berat $\pm$ 316,15 gram serta 2 (dua) linting rokok berisi ganja dengan berat netto $\pm$ 1,37 gram yang belum terjual;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 September 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pergudangan Deltasari Jl. Raya Waru, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan daun, batang, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 793,660 gram yang juga diranjau oleh SUN FLOWER (DPO);

- Bahwa seluruh ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa untuk dijual kembali atau menjadi perantara dalam penjualannya kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, maupun memperjualbelikan narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08945/NNF/2025 tertanggal 1 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh 1. HANDI PURWANTO, S.T., 2. BERNANDETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, M.Si. 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

- = 27840/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 42,793$ gram
- = 27841/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 46,495$ gram
- = 27842/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 44,616$ gram
- = 27843/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 19,926$ gram
- = 27844/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 18,567$ gram
- = 27845/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 9,026$ gram
- = 27846/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 8,669$ gram
- = 27847/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 6,441$ gram
- = 27848/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 9,801$ gram
- = 27849/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 9,607$ gram
- = 27850/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 9,384$ gram
- = 27851/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 5,206$ gram
- = 27852/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 4,669$ gram
- = 27853/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 4,985$ gram
- = 27854/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 4,755$ gram

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 27855/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 6,084 gram
- = 27856/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,845 gram
- = 27857/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 5,436 gram
- = 27858/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 3,788 gram
- = 27859/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,709 gram
- = 27860/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,987 gram
- = 27861/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,955 gram
- = 27862/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,320 gram
- = 27863/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 4,497 gram
- = 27864/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 5,050 gram
- = 27865/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,225 gram
- = 27866/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 1,976 gram
- = 27867/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 1,879 gram
- = 27868/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,032 gram
- = 27869/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,228 gram
- = 27870/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 1,995 gram
- = 27871/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,241 gram
- = 27872/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,248 gram

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- = 27873/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 1,721 gram
- = 27874/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 2,070 gram
- = 27875/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 1,931 gram
- = 27876/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 0,600 gram
- = 27877/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 0,770 gram
- = 27878/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 793,660 gram

II. PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIMASI
27840/2025/NNF.- sd 27878/2025/NNF.	(+) positif narkotika	(+) positif ganja

III. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 27840/2025/NNF.- sd 27878/2025/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

IV. SISA BARANG BUKTI

- = 27876/2025/NNF.- dan 27877/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan :

ISI :
No. Lab : 08945/NNF/2025



Barang bukti :
= 27840/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 42,267 gram.
= 27841/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 45,987 gram
= 27842/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 44,130 gram
= 27843/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 19,454 gram
= 27844/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 18,072 gram
= 27845/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 8,654 gram
= 27846/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 8,111 gram
= 27847/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 5,892
= 27848/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 9,340 gram
= 27849/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 9,158 gram
= 27850/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 8,824 gram
= 27851/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,732 gram
= 27852/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,215 gram
= 27853/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,426 gram
= 27854/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,273 gram
= 27855/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 5,543 gram
= 27856/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,340 gram
= 27857/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,980 gram

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 27858/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 3,221 gram
= 27859/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,226 gram
= 27860/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,554 gram
= 27861/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,375 gram
= 27862/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 3,860 gram
= 27863/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 3,834 gram
= 27864/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 4,555 gram
= 27865/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,748 gram
= 27866/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,436 gram
= 27867/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,360 gram
= 27868/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,551 gram
= 27869/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,766 gram
= 27870/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,388 gram
= 27871/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,780 gram
= 27872/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,748 gram
= 27873/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,269 gram
= 27874/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,504 gram
= 27875/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,436 gram.

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



= 27878/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 792,940 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak serta kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didakwa Terdakwa Ale Attar Santoso Alias Otong Bin Agus Santoso yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan



hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08945/NNF/2025 tertanggal 1 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh 1. HANDI PURWANTO, S.T., 2. BERANDETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, M.Si. 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan :

V. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

- = 27840/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 42,793 gram
- = 27841/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 46,495 gram
- = 27842/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 44,616 gram
- = 27843/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 19,926 gram
- = 27844/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 18,567 gram
- = 27845/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 9,026 gram
- = 27846/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm$ 8,669 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 27847/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 6,441$ gram
- = 27848/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 9,801$ gram
- = 27849/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 9,607$ gram
- = 27850/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 9,384$ gram
- = 27851/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 5,206$ gram
- = 27852/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 4,669$ gram
- = 27853/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 4,985$ gram
- = 27854/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 4,755$ gram
- = 27855/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 6,084$ gram
- = 27856/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 4,845$ gram
- = 27857/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 5,436$ gram
- = 27858/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 3,788$ gram
- = 27859/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 4,709$ gram
- = 27860/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 4,987$ gram
- = 27861/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 4,955$ gram
- = 27862/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 4,320$ gram
- = 27863/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 4,497$ gram
- = 27864/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 5,050$ gram

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 27865/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 2,225$ gram
- = 27866/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,976$ gram
- = 27867/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,879$ gram
- = 27868/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 2,032$ gram
- = 27869/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 2,228$ gram
- = 27870/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,995$ gram
- = 27871/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 2,241$ gram
- = 27872/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 2,248$ gram
- = 27873/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,721$ gram
- = 27874/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 2,070$ gram
- = 27875/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 1,931$ gram
- = 27876/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 0,600$ gram
- = 27877/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 0,770$ gram
- = 27878/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto $\pm 793,660$ gram

VI. PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIMASI
27840/2025/NNF.- sd 27878/2025/NNF.	(+) positif narkotika	(+) positif ganja

VII. KESIMPULAN

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 27840/2025/NNF.- sd 27878/2025/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

VIII. SISA BARANG BUKTI

= 27876/2025/NNF.- dan 27877/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan :

ISI :

No. Lab : 08945/NNF/2025

Barang bukti :

= 27840/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 42,267 gram.

= 27841/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 45,987 gram

= 27842/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 44,130 gram

= 27843/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 19,454 gram

= 27844/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 18,072 gram

= 27845/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 8,654 gram

= 27846/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 8,111 gram

= 27847/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 5,892

= 27848/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 9,340 gram

= 27849/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 9,158 gram

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



= 27850/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 8,824 gram

= 27851/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,732 gram

= 27852/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,215 gram

= 27853/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,426 gram

= 27854/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,273 gram

= 27855/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 5,543 gram

= 27856/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,340 gram

= 27857/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,980 gram

= 27858/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 3,221 gram

= 27859/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,226 gram

= 27860/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,554 gram

= 27861/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,375 gram

= 27862/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 3,860 gram

= 27863/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 3,834 gram

= 27864/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 4,555 gram

= 27865/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 1,748 gram

= 27866/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 1,436 gram

= 27867/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto ± 1,360 gram



= 27868/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,551 gram
= 27869/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,766 gram
= 27870/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,388 gram
= 27871/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,780 gram
= 27872/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,748 gram
= 27873/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,269 gram
= 27874/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,504 gram
= 27875/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 1,436 gram.
= 27878/2025/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm$ 792,940 gram

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa bukan pihak yang berhak dan tidak memiliki izin yang terkait dengan Narkotika sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I sehingga Terdakwa telah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 2 (dua) yaitu tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ke- 3 (tiga) ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sekitar bulan September 2025 Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Redmi 13C dengan nomor 085943436498 (IMEI 1: 866280078530988 dan IMEI 2: 866280078530996) untuk berkomunikasi dengan seseorang bernama SUN FLOWER (DPO). Dalam komunikasi tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan SUN FLOWER (DPO), dimana Terdakwa bersedia menerima dan mengambil narkoba jenis ganja yang diletakkan (diranjau) di lokasi tertentu yang telah diberitahukan kepada Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa menjual kembali atau menjadi perantara dalam penjualan ganja tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat warung makan Jl. Raya Sememi Surabaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram yang sebelumnya telah diranjau oleh SUN FLOWER (DPO). Setelah menguasai ganja tersebut, Terdakwa membagi dan mengemas ulang menjadi 120 (seratus dua puluh) bungkus plastik dengan rincian: 10 (sepuluh) bungkus berat $\pm$ 50 gram; 25 (dua puluh lima) bungkus berat $\pm$ 20 gram; 40 (empat puluh) bungkus berat $\pm$ 8 gram; 50 (lima puluh) bungkus berat $\pm$ 3 gram. Tujuan pembagian tersebut adalah untuk mempermudah penjualan kepada pembeli sesuai pesanan, dengan sistem ranjau sebagaimana diarahkan oleh SUN FLOWER (DPO);

Menimbang, bahwa pada bulan September 2025 sebagian dari bungkus-bungkus tersebut telah terjual kepada beberapa pembeli dengan cara diranjau di lokasi tertentu sesuai instruksi SUN FLOWER (DPO), sehingga tersisa 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik berisikan daun, batang, dan biji yang diduga ganja dengan berat $\pm$ 316,15 gram serta 2 (dua) linting rokok berisi ganja dengan berat netto $\pm$ 1,37 gram yang belum terjual;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 September 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pergudangan Deltasari Jl. Raya Waru, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan daun, batang, dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto $\pm$ 793,660 gram yang juga diranjau oleh SUN FLOWER (DPO). Seluruh ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa untuk dijual kembali atau menjadi perantara dalam penjualannya kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempergunakan ganja tersebut untuk kepentingan pelayanan

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 3 (tiga) yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menghendaki agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka akan tercermin pada keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara tanpa pidana denda merupakan manifestasi dari ketentuan Pasal II ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan tersebut mengatur, terhadap tindak pidana di luar KUHP, pidana pokok diubah menjadi bersifat kumulatif alternatif. Dengan demikian, pidana penjara dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa harus selalu disertai pidana denda sebagai perwujudan penerapan ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa, sepanjang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan pribadi Terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat, penjatuhan pidana denda tidak efektif untuk diterapkan kepada Terdakwa, mengingat adanya potensi ketidakmampuan Terdakwa dalam membayar pidana denda. Pidana yang paling tepat dan adil adalah menjatuhkan pidana penjara tanpa disertai pidana denda;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 37 (tiga Puluh Tujuh) Kantong Plastik Berisikan Daun, Batang, Dan Biji Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Total Netto $\pm$ 1.109.81 (seribu Seratus Sembilan Koma Delapan Satu) Gram;
- 16 (enam belas) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk warna;
- 1 (satu) unit Alat Pres plastik Merk VACUM SEALER;
- 1 (satu) buah tas hitam MCD;
- 2 (dua) Linting rokok berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat total netto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone READMI 130 Nomor 085943436498 dengan IMEI dan Nomor 866280078530988 866280078530996;
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y29 tidak ada nomor dengan Nomor IMEI 1 863245076464319 dan IMEI 2863245076464301;
- 1 (satu) lembar ATM BCA An. ALE ATTAR SANTOSO dengan nomor kartu 5379 4131 2795 3153 Nomor rekening 5110210151;
- 1 (satu) bungkus gudang garam SURYA 12;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Ale Attar Santoso Alias Otong Bin Agus Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan tahun) dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 1 bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga Puluh Tujuh) Kantong Plastik Berisikan Daun, Batang, Dan Biji Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Total Netto $\pm$ 1.109.81 (seribu Seratus Sembilan Koma Delapan Satu) Gram;
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik Merk warna;
 - 1 (satu) unit Alat Pres plastik Merk VACUM SEALER;
 - 1 (satu) buah tas hitam MCD;
 - 2 (dua) Linting rokok berisikan daun, batang dan biji yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat total netto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone READMI 130 Nomor 085943436498 dengan IMEI dan Nomor 866280078530988 866280078530996;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone VIVO Y29 tidak ada nomor dengan Nomor IMEI 1 863245076464319 dan IMEI 2863245076464301;
- 1 (satu) lembar ATM BCA An. ALE ATTAR SANTOSO dengan nomor kartu 5379 4131 2795 3153 Nomor rekening 5110210151;
- 1 (satu) bungkus gudang garam SURYA 12;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2026, oleh kami, Muhammad Sukanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyanto, S.H., Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Reihan Novandana Syanur Putra, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

ttd

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 2735/Pid.Sus/2025/PN Sby